

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת דוד אמסלם

פ/25/1672

### הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 200. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995<sup>1</sup>, בסעיף 200, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) שיעור הקצבה המלאה ליחיד יהיה בסכום השווה לשכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום (להלן – קצבת יחיד מלאה)".

### דברי הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), קובע תנאים שבהתקיימם אדם יהיה זכאי לקצבת נכות. סכום קצבה חודשית מלאה הוא 4063 שקלים חדשים והוא מחושב על בסיס קצבת יחיד מלאה בשיעור 25% מהסכום הבסיסי.

סכום זה נמוך ביותר ואינו מאפשר לאדם עם צרכים מיוחדים והוצאות כספיות גבוהות לכלכל את עצמו, ובכלל זה לרכוש תרופות או לממן טיפולים רפואיים וסיעודיים הנדרשים לו. לעיתים נכים אף מגיעים למצב של עוני.

המחוקק כבר קבע, בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987, את החשיבות במתן שכר מינימום, כדי שעובד יוכל לכלכל את עצמו בכבוד. הצעת חוק זו תשווה את קצבת היחיד המלאה שעל בסיסה מחושבת קצבת הנכות, לשכר מינימום, ובכך תאפשר גם לאדם נכה, שעקב נכותו אינו מסוגל לעבוד ולהשתכר, לקבל קצבת נכות בגובה שאינו פחות משכר המינימום.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1367; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ו (2 בדצמבר 2015); פ/20/2633), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/22/103), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/23/298), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/24/1409), על ידי חברת הכנסת גידא רינאווי-זועבי (פ/24/1711), על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/24/1712), על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/24/1714) ועל ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/24/1763) ועל ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/24/1764) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת בועז טופרובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/336) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1131).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.